DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0827479-74.2019.8.15.0001
AUTOR: J. P. S. S.
REU: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA

Visto etc.

No caso dos autos, conforme **Sentença de ID 105494340**, foi determinado por este juízo que a **ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA** cumprisse a obrigação de fazer consistente em custear o tratamento multidisciplinar do autor, prescrito para o manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme o laudo médico. A decisão condenou ainda a promovida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação pelos danos morais causados e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

A Sentença de id. 127175749 homologou os cálculos apresentados pela parte executada, e, por conseguinte, fixou o valor da execução em aquele disposto na planilha apresentada (id. 111156755).

No entanto, apesar de devidamente intimada, não realizou o pagamento dos valores devidos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a execução permanece frustrada, sob alegação da parte executada de inexistência de ativos financeiros.

Todavia, consta dos autos comprovante de entrega e validação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, referente ao exercício de 2022, no regime de Lucro Real, regularmente transmitida à Receita Federal, inclusive em modalidade retificadora, o que evidencia a manutenção de atividade econômica formal, contábil e fiscal.

Tal circunstância revela incompatibilidade entre a alegada incapacidade financeira e a efetiva condição empresarial da executada, indicando possível ocultação patrimonial, blindagem de ativos ou utilização de mecanismos destinados à frustração da tutela executiva.

Por tais razões, adoto as seguintes providências:

1. Expeça-se mandado de intimação para Frederico Valente Coelho, o – SÓCIO ADMINISTRADOR da ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, localizada na RUA DOUTOR JOSE MILTON CORREIA, 110 ANDAR 4 ANDAR 5, POCO, CEP 57025-100, 2785 - AL

2.Conste no mandado o prazo de **cinco dias** para demonstrar o efetivo cumprimento da determinação judicial emitida, a impossibilidade de fazê-lo ou seu efetivo cumprimento, sob pena de aplicação imediata da multa diária no valor de **R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)** e outras medidas coercitivas cabíveis, nos termos da decisão de **ID 28453328**, confirmada pela sentença de **ID 105494340.**

3. Ainda, em paralelo as determinações acima, intime-se a parte exequente para apresentar instrumentos de cobrança **(boletos bancários)** das mensalidades do plano de saúde, com o escopo de evidenciar o fluxo financeiro da devedora e identificar o destino dos ativos vertidos pelos beneficiários.

4. Persistindo o descumprimento e sendo infrutífero o bloqueio online de valores, determino a condução do responsável por Oficial de Justiça, com apoio policial se necessário, à Delegacia de Polícia, para lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

5. Ainda, diante do reiterado e deliberado descumprimento das ordens judiciais, da sistemática frustração das medidas executivas e dos relevantes indícios de conduta institucionalmente reprovável, oficie-se ao Ministério Público para ciência e adoção das providências cabíveis, especialmente quanto à apuração de eventuais ilícitos civis, violações a direitos coletivos e do consumidor, bem como do desrespeito estrutural às normas regulatórias, evidenciado neste e em diversos processos em trâmite neste Núcleo de Saúde Suplementar.

6. DOU FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO a presente decisão, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processuais, nos termos do Provimento 08 da CGJ de 24.10.2014.

Cumpra-se.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.
Luciana Celle G. de Morais Rodrigues
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
13/02/2026 08:39:36
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 136465658

26021308393654600000112

IMPRIMIR GERAR PDF